战略合作协议

实验合成输入。根据本来源原文中记载的合同事实及用户本轮确认恢复；未恢复原件、签字或印章。关键已知日期、价款及引述条款保留，未见全文的衔接条款为合成。本文是可操作的任务输入，不是法律分析或标准答案。

签约主体

甲方：上海美鲸灵医疗科技有限公司。乙方：深圳市子午激光科技有限公司。乙方法定代表人：杨经纬。双方就目标激光主机的开发、采购与医疗器械注册配合开展合作。

第一条 合作目的与定义

1.1 目标主机指双方为相关医疗器械项目合作开发的激光设备主机。双方共同确认技术要求、测试安排、交付资料和采购条件。1.2 目标主机的硬件、底层软件与上层软件系统分别管理；开发过程资料、检测文件与实物交付记录分开保存。

第二条 合作范围

2.1 乙方承担目标主机硬件及底层软件的开发、优化和生产准备；甲方承担注册申报、市场协作与应用需求确认。2.2
双方应相互提供履行合作所需的技术资料，并以双方确认的技术要求文件为执行依据。

第三条 双方分工

3.1 甲方协调目标主机的应用需求、验收要求及注册申报工作，并按约支付采购款。3.2 涉及上层软件研发产生的相关费用由甲方承担，具体委托开发内容、费用及交付按另行签订的技术开发补充协议执行。3.3 乙方提供设备开发所需的技术支持及必要资料；配合甲方确认技术要求。3.4
双方保存阶段测试记录，阶段测试、正式检测和实物交付分别登记。3.5
乙方尽快完成目标主机的开发及优化，尽快完成目标主机通过EMC与安规的检测。3.6 目标主机（包括硬件及底层软件）、上位机（硬件）的相关知识产权归属乙方；甲方在合作项目范围内取得约定的使用和注册配合权利。

第四条 主机采购及付款安排

4.1 双方拟采购5台目标主机，单价人民币250,000元，合计人民币1,250,000元，具体订单依双方采购合同执行。4.2 目标主机款按订金10%、性能测试通过后50%、验收提货阶段40%的节点安排；付款及实物交付应分别出具凭证。

第五条 技术确认与检测

5.1 双方以共同确认的技术规格、技术参数及要求组织测试。5.2 目标主机应由符合国内三类医疗器械注册申报要求的检验机构开展EMC和安规检测；乙方向甲方提供检测合格证书和项目对应信息。5.3
检测记录、检验报告及证书应以实际出具文件为准；本协议不记载任何已经完成的检测结论。

第六条 保密与合作资料

6.1 对履行过程中获悉的商业、技术及注册资料，接收方仅在本合作范围内使用，未经提供方书面同意不得向无关第三方披露。6.2
双方分别保管各自资料，依法需要向检验、审评或监管机构提交的，按必要范围提交。

第七条 合作解除

7.1 若乙方未能在2025年12月31日前拿到目标主机在符合国内三类医疗器械注册申报要求的检验机构的EMC和安规检测合格证书，甲方有权解除本协议。7.2 如因乙方原因导致目标主机型检未通过，甲方有权解除本协议，且乙方须在解除协议的十个工作日内退还甲方已支付的全部款项（包括但不限于目标主机货款、委托研发费用等）。7.3 解除通知采用可保存送达记录的书面形式；对事实、金额及责任有争议的，按本协议争议处理条款解决。

第八条 违约及不可抗力

8.1 任何一方违反本协议，应承担赔偿守约一方损失的违约责任。8.2
一方因不可抗力影响履行的，应及时通知另一方并提供相关材料，双方协商受影响部分的处理。

第九条 变更与通知

9.1 本协议的修订须由双方书面做出并签署或盖章。9.2 对技术要求、交付安排等形成的沟通记录分别留存；该记录是否改变合同内容，由实际书面文件和履行情况判断，本输入不预填结论。

第十条 争议处理与生效

10.1 因本协议履行发生争议，双方先行协商；协商不成，向发起仲裁方所在地的仲裁机构申请仲裁。10.2 本协议自双方签署或盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

签署页

签署日期：2024年7月17日。甲方签署栏：上海美鲸灵医疗科技有限公司。乙方签署栏：深圳市子午激光科技有限公司。签章栏留空，无真实签字或印章。